

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3074/2539

พนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการ

สูงสุด

โจทก์

โจทก์ร่วม

โจทก์

นาย จตุพร ตริประทีปกุล

โจทก์

นาง เพ็ง แซ่ตัน

จำเลย

ป.อ. มาตรา 343

ความผิดฐานฉ้อโกงผู้กระทำความผิดต้องกระทำการโดยการหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งและโดยการหลอกลวงดังกล่าวนั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สามการที่จำเลยชวนโจทก์ร่วมซื้อคอนโดมิเนียมตึกแถวและที่ดินโดยยืนยันว่าอีก4เดือนจะมีผู้ซื้อต่อการที่จำเลยให้ผู้เสียหายทำพิธีเสริมดวงและเรียกค่าครูโดยยืนยันว่าจะทำให้ดวงดีขายตึกแถวที่ดินได้หรือบุตรจะมีบุญบารมีสูงกว่าบิดามารดาผู้เสียหายกับสามีจะไม่ต้องหย่ากันล้วนเป็นคำยืนยันเหตุการณ์ในอนาคตที่ไม่แน่นอนทั้งสิ้นคำยืนยันดังกล่าวไม่ใช่คำหลอกลวงแต่เป็นคำคาดการณ์ที่โจทก์ร่วมและผู้เสียหายเข้าทำพิธีตามคำแนะนำและเสียค่าใช้จ่ายจึงมิได้เป็นผลจากการหลอกลวงการกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน

โจทก์ฟ้องว่า ระหว่างปลายปี 2532 ถึงประมาณกลางเดือนมิถุนายน 2535 เวลากลางวันและกลางคืนติดต่อกัน จำเลยโดยทุจริตหลอกลวงประชาชนทั่วไปรวมทั้งผู้เสียหายว่าจำเลยเป็นคนทรงเจ้า สามารถทำพิธีเสริมดวงชะตาและทำการขจัดสิ่งชั่วร้ายต่าง ๆ ให้กลายเป็นดีได้ จำเลยชักชวนแนะนำให้ผู้เสียหายซื้อบ้าน ที่ดิน และคอนโดมิเนียมจากผู้เสียหาย ต่อมาจำเลยกล่าวหลอกลวงผู้เสียหายทั้งห้าอีกว่าผู้เสียหายทั้งห้าดวงไม่ดีต้องซื้อผ้ายันต์ เครื่องรางของขลังจากจำเลยไปบูชาดวงจะดีขึ้น และทำให้ผู้เสียหายทั้งห้าทำมาค้าขายได้ดีและร่ำรวยผู้เสียหายทั้งห้าเชื่อตามคำหลอกลวงของจำเลยจึงให้เงินและทรัพย์สินรวม 60 รายการ แก่จำเลย เพื่อแลกเปลี่ยนกับผ้ายันต์ เครื่องรางของขลังต่าง ๆ ซึ่งความจริงแล้วจำเลยไม่สามารถทำพิธีเสริมดวงชะตาหรือขจัดสิ่งชั่วร้ายหรือกระทำการใด ๆ ตามที่กล่าวต่อผู้เสียหายทั้งห้าได้ เหตุเกิดที่แขวงบางโพงพางเขตยานนาวา และแขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานครเกี่ยวเนื่องกัน ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341, 343 และให้จำเลยคืนหรือใช้เงินจำนวน 1,523,588 บาท แก่ผู้เสียหายทั้งห้ากับริบของกลางจำนวน 23 รายการ ที่ยึดได้จากบ้านจำเลยส่วนของกลางที่เหลือคืนเจ้าของ

จำเลย ให้การ ปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณา นายจตุพร ตริประทีปกุล ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง

โจทก์ร่วมอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343 วรรคแรก จำคุก 2 ปี ริบของกลางที่ยึดได้จากบ้านจำเลยรวม 23 รายการ ส่วนของกลางที่เหลือให้คืนเจ้าของ กับให้จำเลยคืนหรือใช้เงิน 742,472 บาท แก่โจทก์ร่วม

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ปัญหาตามฎีกาจำเลยมีว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่ ปัญหานี้โจทก์ร่วมเบิกความว่าจำเลยหลอกลวงว่าวิญญาณบิดาโจทก์ร่วมและผู้เสียหายยังมีความทุกข์เวทนา ต้องผูกดวงปลาและพาโจทก์ร่วมไปซื้อปลาเลี้ยง 1 คู่งูตัวปลาพร้อมอาหารปลา เครื่องทำออกซิเจน จำเลยเขียนยันต์เผาเอาขี้เถ้าละลายน้ำในตู้ปลาสดมนต์ให้ดวงวิญญาณบิดาโจทก์ร่วมและผู้เสียหายยันต์ที่เผาต้องเปลี่ยนทุก 7 วัน โดยคิดราคายันต์ตามสี โจทก์ร่วมจ่ายค่ายันต์ให้จำเลยตลอดทั้งปี จำเลยแนะนำโจทก์ร่วมให้ซื้อคอนโดมิเนียม ตึกแถว และที่ดินที่บางแสนโดยอ้างว่าอีก 4 เดือน จะมีผู้มาซื้อต่อ แต่ครบกำหนดแล้วไม่มีผู้มาซื้อต่อ จำเลยอ้างว่าดวงเมืองผันแปรต้องรออีก 2 เดือน จะขายได้จำเลยแจ้งให้โจทก์ร่วมทำการเสริมดวง เสริมบารมี โดยต้องซื้อผ้ายันต์และกระดาศสีไว้บูชา และซื้อทองคำแท่งไปทำพิธีเสริมดวงต่อมาโจทก์ร่วมทราบว่าลูกศิษย์จำเลยไปแจ้งความว่าจำเลยฉ้อโกงโจทก์ร่วมและผู้เสียหายปรึกษาแล้วเห็นว่าโจทก์ร่วมและผู้เสียหายถูกฉ้อโกงจึงนำแผ่นยันต์ กระดาศสีไปคืนจำเลย และขอเงินค่าผ้ายันต์และกระดาศสีคืน จำเลยตกลงรับคืนแต่ผิดผ่อนเรื่อยมา โจทก์ร่วมและผู้เสียหายจึงพากันไปแจ้งความดำเนินคดีแก่จำเลยที่กองปราบปรามกล่าวหาว่าจำเลยฉ้อโกง นายสมบุญ ตรีประทีปกุล ผู้เสียหายน้องโจทก์ร่วมเบิกความว่า จำเลยอ้างว่าได้รับปากวิญญาณบิดาพยานว่าจำเลยจะดูแลพยานและพี่น้อง และจะสร้างทรัพย์สินให้พยาน จำเลยพาโจทก์ร่วมกับพยานไปซื้อคอนโดมิเนียม ตึกแถว และที่ดิน โดยอ้างว่าจะขายต่อได้ใน 4 เดือน แต่

ขายไม่ได้ จำเลยแนะนำให้พยานทำพิธีเสริมดวง อาบน้ำมนต์ และเสียค่าใช้จ่ายให้
จำเลยนางสาวศรีเพชรตรีประทีปกุล ผู้เสียหายพี่สาวโจทก์ร่วมเบิกความว่า พยานกับ
พี่น้องไปพบจำเลย จำเลยทำน้ำมนต์ให้อาบและเรียกค่าครู จำเลยบอกให้พยานอาบ
น้ำมนต์ 3 ถึง 7 ครั้ง จำเลยเรียกค่าครูทุกครั้งจำเลยยังเขียนยันต์ลงบนแผ่นผ้าให้
พยานและน้อง ๆ ไปบูชา เพื่อจะขายตึกแถวและที่ดินได้ นอกจากนั้นยังทำไม้แกะ
สลักรูปแมวรูปกุมาร ปลุกเสกขายให้พยานและน้อง ๆ ทั้งยังทำรูปเขียนหญิงตัว
เขียนจำหน่ายด้วย แต่โจทก์ร่วมก็ขายตึกแถวและที่ดินไม่ได้ จึงปรึกษากันว่าถูก
จำเลยฉ้อโกงแล้วพากันไปแจ้งความ นางวาสนา ตรีประทีปกุลผู้เสียหายน้องโจทก์
ร่วมเบิกความว่า พยานตั้งครุฑ จำเลยแจ้งว่าพยานมีบุตรไม่ได้ หากมีบุตรจะต้อง
เสียชีวิตและพิการ จำเลยได้เขียนผ้ายันต์ให้นำไปเผาผสมน้ำดื่มทุก 10 วัน จนกว่า
บุตรจะคลอดโดยจำเลยคิดค่าครูครั้งละ 500 บาท และหลังจากคลอดบุตรแล้วจำเลย
บอกพยานว่าบุตรพยานมีวาสนาสูงกว่าบิดามารดาจะต้องทำตามสิ่งที่จำเลยแนะนำ หาก
ไม่ทำอาจจะต้องหย่าร้างกับสามีแล้วจำเลยได้เขียนผ้ายันต์ให้พยานไปบูชาผ้ายันต์ที่
เขียนให้ บูชาลูกแก้วและไม้ต้นจำเลยคิดราคาสูงมากรวมเป็นเงินที่พยานจ่ายให้
จำเลยไปทั้งสิ้น 100,000 บาทเศษ นางสาวปรียาทิพย์ ตรีประทีปกุล ผู้เสียหายน้อง
โจทก์ร่วมเบิกความว่า จำเลยบอกว่าพยานดวงไม่ดีแล้วเขียนยันต์ในแผ่นกระดาษ
บ้าง แผ่นผ้าบ้าง ให้พยานนำไปบูชาโดยคิดค่าครูจากพยานจำเลยมีเครื่องรางของขลัง
เช่นลูกแก้ว ไม้ต้นให้บูชาพยานรับมาบูชาแล้วดวงไม่ดีขึ้น พยานได้จ่ายเงินให้แก่
จำเลยเป็นค่าผ้ายันต์และเครื่องรางของขลังเป็นเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 150,000
บาทนายสมชาติ ตรีประทีปกุล ผู้เสียหาย น้องชายโจทก์ร่วมเบิกความว่าพี่น้องพยาน
ได้จ่ายเงินให้จำเลยเพราะถูกจำเลยหลอกลวงกว่า 2,000,000 บาท แต่ดวงของพี่น้อง
ไม่ดีขึ้น เห็นว่า ความผิดฐานฉ้อโกงผู้กระทำความผิดต้องกระทำโดยการหลอกลวงผู้
อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งและ
โดยการหลอกลวงดังกล่าวนั้น ได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม

การที่จำเลยชวนโจทก์ร่วมซื้อคอนโดมิเนียม ตึกแถวและที่ดินโดยยืนยันว่าอีก 4 เดือน จะมีผู้ซื้อต่อ การที่จำเลยให้ผู้เสียหายทำพิธีเสริมดวงและเรียกค่าครู โดยยืนยันจะทำให้ดวงดีขายตึกแถวที่ดินได้ หรือว่าบุตรจะมีบุญบารมีสูงกว่าบิดามารดาผู้เสียหายกับสามีจะไม่ต้องหย่ากัน ฯลฯ ล้วนเป็นคำยืนยันเหตุการณ์ในอนาคตที่ไม่แน่นอนทั้งสิ้น คำยืนยันดังกล่าวไม่ใช่คำหลอกลวงแต่เป็นคำคาดการณ์ ที่โจทก์ร่วมและผู้เสียหายเข้าทำพิธีตามคำแนะนำและเสียค่าใช้จ่าย จึงมิได้เป็นผลจากการหลอกลวงตามคำฟ้องการกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน ฎีกาจำเลยฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้ยก ฟ้องโจทก์ ร่วม

(ปราโมทย์ ชพานนท์-อุระ หวังอ้อมกลาง-เสริม บุญทรงสันติกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>